



בפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
צפורה פיגנבוים, מפקחת בכירה

תיק תביעה מס': 225/13

1. ליבנה אילן
ליבנה אורלי : **בענין**

2. ועקנין רועי
3. זנתי ז'קלין

התובעים
נתבעים
שכנגד

ע"י ב"כ עו"ד יהודה מלאך
מדרך העצמאות 84, חיפה 33034
טל': 04-8622144, פקס: 04-8622145

נ ג ד

רוטן יונתן

הנתבע
תובע
שכנגד

ע"י ב"כ עו"ד ניר פוקס
מדרך העצמאות 43, חיפה 31340
טל': 04-8667711, 04-8660545

פ ס ק - ד י ן

לדעתי דין התביעה להתקבל בחלקה ואילו דין התביעה שכנגד להידחות.

1. עסקינן בתביעה שהגישו בעלי 3 דירות בבית משותף נגד בעלים של דירה בקומת הקרקע של הבית המשותף המזוהה כחלקה 9 בגוש 10929 ובתביעה שכנגד שהגיש הוא נגדם. לפי מרשם המקרקעין מונה הבית 6 דירות, 2 דירות בכל קומה, וממוקם בפינת הרחובות השרון/אבדימי בחיפה. עוד לפי מרשם המקרקעין לאף לא אחת מדירות הבית לא מוצמד חלק כלשהו מהרכוש המשותף.

2. נטען בתביעה כי הנתבע פרץ יציאה מדירתו אל החצר והתקין בקדמת הפתח החדש מרפסת עץ [להלן: "מרפסת"] עליה מחפה פרגולה, והכל ללא הסכמת כל יתר בעלי הדירות. הגם שהשינויים הללו בוצעו כשנתיים לפני הגשת התביעה, ה, עיתוי הגשתה נגזר מכוונתו של הנתבע למכור את הדירה ולהציגה כשהמרפסת

שכאמור בנויה על רכוש משותף מוצמדת לדירה כרכוש פרטי. עוד נטען בתביעה שהנתבע אינו מאפשר שימוש חופשי במרפסת ליתר בעלי הדירות. כל המחדלים הללו מקימים להם, לטענתם, זכות לצו עשה שיחייב את הנתבע לפרק את המרפסת ואת הפרגולה המחפה עליה, לפרק כל חסימה בחצר וכן להשיב את מפתחי דירתו לקדמותם.

3. הנתבע בכתב ההגנה טען כי כל התובעים הסכימו לשינויים שבצע בחצר הבית, היו שותפים לתכנון ולבצוע בעצה ובליווי, לא היו מנועים מעשיית שימוש במרפסת ככל שחפצו, וכי היוזמה של הקמת המרפסת היא חלק במכלול שינויים מוסכמים שהיקנו לבעלי זכויות אחרים זכות להעמיד מחסנים יבילים בחצר הבית וכן הטילו עליהם חובה להתקין גדר עם שער בחזית אחרת כדוגמת הגדר והשער שהנתבע התקין, ואשר בינתיים פורקה. הנתבע לא התיימר לטעון כלפי צדדים שלישיים שהמרפסת היא רכוש הפרטי וככל שנמצאים בה חפצים אזי הם עומדים לשימוש כל בעלי הדירות.

4. כתב התביעה שכנגד הוגש כטיעון חלופי למקרה שכתב התביעה יתקבל והנתבע יחויב להחזיר את מפתחי דירתו לקדמותם לרבות פירוק המרפסת. סכום התביעה משקף את ההוצאות שהוסבו לו ואלו שצפויות לו אם התביעה נגדו תתקבל.

5. בכתב ההגנה שכנגד נטען לחוסר סמכות עניינית וכן להיעדר זכות לסעדים המבוקשים מקום שהקמת המתקנים לא היתה ממילא בהסכמת יתר בעלי הדירות.

6. מהעדויות שנשמעו בפני וכן מהראיות אני בדעה כי התובעים ידעו והסכימו לשינויים שבצע הנתבע במפתחי דירתו לרבות בניית המרפסת; מה שאין כן הפרגולה המחפה עליה. יתרה מזאת, ככל שלא היתה להם ידיעה והסכמה מלכתחילה לבניית המרפסת, אזי חלוף הזמן מאז נכחו בבניה ועד שמחו לראשונה מבסס הגנה של השלמה ושיהוי, מה שאין כן לגבי הפרגולה עמה לא בטאו כלפי חוץ פעולות המעידות על השלמה/הסכמה.

7. המצב המשפטי:

(א) ככלל, בעל דירה המבקש לבצע שינויים בדירתו שיש בהם כדי פגוע בדירה אחרת או ברכוש המשותף, שומה עליו להקדים לכך דיון באסיפה כללית של בעלי הדירות וקבלת החלטה על הסכמה. כך מורה אותנו סעיף 2 לתקנון המצוי המהווה חלק אינטגרלי מחוק המקרקעין וזו הוראתו:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף...אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"

(ב) מכאן שכל שינוי שרוטן בצע ברכוש המשותף תפ שומה היה עליו להקדים קבלת החלטה מאשרת בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

(ג) נציגות בית משותף אינה הגוף המוסמך לאשר שינויים ברכוש המשותף, ולמשמשים בה – ככל שהם בעלי דירות ובעלי זכות הצבעה באסיפה הכללית – אין שום יתרון או משקל סגולי עודף על פני בעלי הדירות האחרים. נציגות בית משותף היא לכל היותר הגוף שמקיים את החלטות אסיפת הדיירים. לחבר הנציגות בבית המשותף אין אפוא שום משקל בתוקף היותו נציגות בהקשר של השינויים שרוטן ביצע.

(ד) האסיפה הכללית של בעלי הדירות מוסמכת גם לאשר **בדיעבד** שינויים שבוצעו ברכוש המשותף. ראה בע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווין, פ"ד מ(1), 724, 727-728 (1986):

"...אמנם מי שמבצע שינוי בדירתו באופן המצריך קבלת הסכמה מתאימה ולא קיבלה מראש, מפר על-ידי כך את הוראות התקנון ובכך הוא מסכן למעשה את השקעתו שכן צפוי הוא לצו נגדי להחזרת המצב לקדמותו. ברם, לא כל הפרת התקנון גוררת עמה בהכרח סנקציה של מתן צו כזה והוא המקרה כאן. כי מה טעם במתן צו כזה, שאפילו אם יבוצע ניתן יהיה לחזור על המעשה ששימש עילה למתן הצו והפעם על סמך הסכמה שהפכה מרטוראקטיבית להסכמה מראש".

וראה גם איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 101:

"האסיפה הכללית סוברנית להחליט על שימוש שייעשה ברכוש המשותף והיא רשאית להחליט למפרע על הסכמתה לשימוש מיוחד ברכוש המשותף".

(ה) מקום שבעל דירה לא הקדים החלטה של האסיפה הכללית, נדרשת ממנו הוכחה ברמה גבוהה של בעלי דירות פרטניים לשינויים שביצע. ראה ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פד"י לו (3) 78 וכן ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המירשם, פד"י לד (2) 807.

(ו) המרפסת שנבנתה גזלה חלק מהרכוש המשותף שכן נבנתה ברום החצר המהווה רכוש משותף. ככל שהיא אמורה לשמש את רוטן ו /או מי מטעמו באופן בלעדי אזי היא מהווה תפיסת חזקת ייחודית ברכוש המשותף, מה שמחייב הסכמה של כל בעלי הדירות ולא רק של פורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

(ז) הסכמה הינה מסקנה משפטית שנלמדת מעובדות; תשתית עובדתית היא שיכולה להביא למסקנה בדבר התקיימות הסכמה, אם לא. מקום שבעל דירה מודה בפה מלא שהסכים – אזי עמדה זו מהווה ההוכחה הטובה ביותר. בהיעדר אמירה חד משמעית, אזי ניתוח ההתנהגות של בעלי הדירות היא התשתית למסקנה המשפטית של קיום הסכמה או היעדרה.

(ח) ברי כי במערכת יחסים תקינה בין בעלי הדירות, ואין מחלוקת כי כאן ראשית היחסים בין רוטן ליתר השכנים היתה טובה מאד, עד כדי הפקדת מפתח של דירתו בידי שכנים, לא ממהרים האחרונים לפנות להליכים משפטיים. ראה "א"ת"א 271/85 הילמן נ' רוזן פס"מ תשמ"ז(1) 283:

"... ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מויתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית. מקובל שדיירי הקומות העליון ות בבתי משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לצרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות כזו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".

(ט) היעדר תביעה משפטית 'בהולה' לא בהכרח מלמדת על ויתור. הויתור גם הוא נלמד מחומר הראיות.

(י) לצורך הכרעה בהליך שבפני נחוצים גם המבחנים שנקבעו בספר המשפטי למונח 'שימוש סביר ברכוש המשותף'. הפסיקה קבעה כי

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית, המתירה אותו. נראה לי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים"

לעומת זאת ראה פרופ' ויסמן בספרו דיני קניין- בעלות ושיתוף (תשנ"ז 1997) בעמ' 456-457 מותח ביקורות על מבחן זה של "שלילה תמידית של החזקה". לדעתו, כאשר החלטת רוב באסיפה הכללית היא סבירה ויש בה התחשבות ראויה באינטרסים של המיעוט, יש לראותה כתקפה ואפילו אם היא כרוכה בתפיסת חזקה בחלק מן הרכוש המשותף לצמיתות, או לפרק זמן מוגבל. ראויים לציטוט דבריו אלו כדברם וכלשונם:

"המבחן שהנחה בד' כ' את בתי המשפט, לפיו אם הייתה תפיסת החזקה מתמדת בחלק מן הרכוש המשותף יחשב הדבר כשינוי זכויות של בעלי הדירות בבית המשותף (ואז אין להסתפק בהחלטת רוב) אינו מניח את הדעת. שימושים סבירים רבים ברכוש המשותף, שלא יעלה על הדעת להתנותם בהסכמת כל בעלי הדירות, כרוכים בתפיסה כלשהי של החזקה ברכוש המשותף. כך, למשל, קביעת שלט על קיר חיצוני, מעל כניסה לבית עסק שבבית משותף, או הצמדת תיבת דואר לקיר שבחדר מדרגות ... – כל אלה תופסים דרך קבע מקום ברכוש המשותף. אין זה סביר שלא להסתפק בהחלטה של רוב רגיל לשם כך, ולהתנות שימושים מעין אלה בהסכמת כל בעלי הדירות. ההבחנה בין תפיסה מתמדת של החזקה ובין תפיסת החזקה שאינה לצמיתות אף היא מפוקפקת. מידת הפגיעה בבעלי הדירות אינה בהכרח קטנה יותר מתפיסה שאינה לצמיתות..."

ובהמשך-

"דומה, כי מבחן העשוי להניח את הדעת יותר הוא מבחן הסבירות של החלטת האסיפה הכללית כאשר החלטת רוב באסיפה הכללית, בדבר דרכי ניהול ושימוש של הרכוש המשותף, היא סבירה בנסיבות העניין, ויש בה התחשבות ראויה באינטרסים של המיעוט, יש לראותה כתקפה ואפילו היא כרוכה בתפיסת החזקה בחלק מן הרכוש המשותף, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל. החלטה כזאת אינה משנה את זכויות ותיו של בעל דירה בבית משותף כיוון שזכותו בבית המשותף כפופה מלכתחילה לסמכות של האסיפה הכללית להסדיר את השימוש ברכוש המשותף בדרכים סבירות".

וראה גם אריה איזנשטיין בספרו יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 102 המסכם את עמדת הפסיקה:

"מכאן ששימוש רגיל וסביר, כגון טיפוח גינה בחצר משותפת מותר, ובלבד שהאסיפה הכללית לא החליטה על שימוש אחר. העובדה שאחד מבעלי הדירות עושה בחצר גינה סמוך לדירתו אינה מקנה לו חזקה בה, ואינה מונעת משאר בעלי הדירות לבטל את הגינה לשימוש אחר במסגרת החלטה שתתקבל באסיפה הכללית".

(יא) ולבסוף, העקרונות המשפטיים הראויים למימוש זכויות בבית משותף היא זו שהותוותה בפסק דינו של כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 בענין צודלר {פ"ד לה(5)550} לאמור:

"חיים יחדיו – וכך בבית משותף – מחייבים מעצמם ויתור אהדדי של כל המעורבים ; בשיתוף חייב כל שותף לתרום מעצמאותו לטובת זולתו , כשם שזולתו יתרום לו . תרומות הדדיות אלו אינן מעשה חסד , והרי השיתוף אמור להשביח את חייהם – אף את רכושם – של החיים יחדיו".

גם, ובעיקר, לאורם אבחן את הראיות שהונחו בפני.

8. הקמת המרפסת

(א) הסכמות לכאורה אותן מייחס רוטן לליבנה כנציגות הבית המשותף אינן מכשירות, לאור האמור מעלה , שינויים ברכוש המשותף . הנציגות אינה הגוף המוסמך לאשר שינויים כגון אלו . העובדה שליבנה הציג עצמו בפני רוטן כחבר הנציגות, ואם אכן עשה כן ראוי היה שכך ייעשה לכל צורך אחר בו לבעל דירה יש התחייבויות כלפי נציגות, אינה מעלה ואינה מורידה לגבי הקמת המרפסת.

(ב) מעדותו של רוטן התרשמתי שהשיפוצים אשר בצע בדירתו לאחר שרכש אותה היו בשיטה "מתגלגלת" כלומר לא היתה תוכנית מוגדרת מלכתחילה אותה היה באפשרותו להציג ליתר בעלי הדירות ולקבל הסכמתם. לפי עדותו בעמ' 29 לפרו' התכנית ההתחלתית שלו היתה הגדלת מפתחי החלונות ובזה החל ביולי-אוגוסט 2011. עוד להדגיש כי הוא כלל לא התגורר במקום אלא בירושלים ופקד את הדירה כדי להתרשם מהתקדמות השיפוץ רק אחת לשבועיים , מה שמפקיע גם הוא מסירת מידע שוטף לשכנים קודם לביצוע העבודות.

(ג) רק לקראת ספטמבר 2011, לפי עדותו של רוטן , התגבשה אצלו התכנית לפרוץ יציאה החוצה למרפסת עץ שתיבנה . קודם לביצוע העבודה הוא שוחח אודותיה רק עם ליבנה. עדותו הן הראשית והן בחקירה הנגדית כאילו כל השכנים באו אליו והציעו לו להתקין את המרפסת לא מתקבלת כמשכנעת מהטעם שאף לא אחד מהעדים האחרים לא עומת עם גירסה זו בין בעדות הראשית שלו ובין בחקירה הנגדית . עוד אוסיף כי גירסה זו לא מופיעה אף לא בכתב ההגנה של רוטן.

(ד) אני קובעת אפוא כי לרוטן לא היתה הסכמה מלכתחילה של **האסיפה הכללית** של בעלי הדירות, לא כל שכן לא היתה לו הסכמה של **כל** בעלי הדירות, לשינויים שביצע במפתחי הדירות לרבות לא בנית המרפסת.

(ה) דא עקא שהתנהגות השכנים בשלב מאוחר יותר מעידה על השלמה עם המרפסת כמו גם עם יתר השינויים במפתחי הדירות. ההשלמה היתה מותנית בתנאים לפיהם די באישרור בדיעבד של האסיפה הכללית של בעלי הדירות לשינויים שרוטן ביצע באותו שלב. בכך השתכללה הסכמה בדיעבד של האסיפה הכללית של בעלי הדירות.

(ו) על האישור בדיעבד מעיד פרוטוקול אסיפת הדיירים מיום 14.12.11. במסמך יש כל מה שצריך שיהיה בפרוטוקול: מנית שמות הנוכחים באסיפה, ציון שמות הנעדרים, תאריך ההתכנסות, הנושא שעמד להצבעה, דיון בו וקיום הצבעה לגביו.

(ז) הפרוטוקול מהווה אישרור מובהק בדיעבד לשינויים שבוצעו ברכוש המשותף. ההחלטות שנתקבלו שם הן מסוג ההחלטות המקובלות של ניהול ושימוש ברכוש המשותף. ההחלטה אודות המרפסת א פיינה אותה כמתקן המהווה רכוש משותף ולכן די היה באישור פורום האסיפה הכללית.

(ח) הצדדים חלוקים בפרשנות למונח **שימוש נאות** למרפסת. בעוד התובעים בדעה שהם רשאים לעשות במרפסת **אותו** שימוש שעושה רוטן חושב האחרון שהוא רשאי לעשות במרפסת שימוש למשל בריהוט שלו שיעמוד גם לרשות יתר בעלי הדירות. בהקשר זה אטעים כי רוטן אינו זה שעושה שימוש בדירתו, והצד השלישי השוכר אותה לא צורף כצד להליך ולכן החלטה שיפוטית לא תהיה בהכרח בת אכיפה כלפיו; לכן צו בקשר עם השימוש בה שיוצא כלפי רוטן אינו אפקטיבי. יחד עם זאת עקרונות לשימוש נאות הובאו לעיל וישומם במקרה דנן יוגדר בפסק הדין להלן.

(ט) ככל שמי מבעלי הדירות אינו ממלא אחרי החלטות האסיפה הכללית יש בכך משום הפרת החלטה של האסיפה הכללית על כל המשתמע מכך, והמשתמע אינו בהכרח השבת מצב הרכוש המשותף לקדמותו.

9. פירוק גדר שהיתה מותקנת ברכוש המשותף –

(א) תמוה שלצורך פריצת פתחים במעטפת דירתו וכן לצור ך בגית מרפסת בחזית הדירה פעולות שבמובהק מיטיבות עם דירתו שלו , לא מצא רוטן צורך כינוס אסיפה כללית של בעלי דירות , ואילו לצורך הקמת גדר בחצר הבית מה שאמור להיטיב עם כל בעלי הדירות במידה דומה, מצא גם מצא לעמוד על כינוס אסיפה כללית של בעלי הדירות. ראה עדותו עמ' 29 שו' 23 ואילך.

(ב) באסיפת הדיירים של ה-14.12.11 הוחלט להותיר את המרפסת על מכונה , להעמיד אותה לשימוש נאות של כל בעלי הדירות , וכן הוחלט על הקמת גדרות בחצר המשותפת ועל חלוקת המימון להקמתן.

(ג) החלטה זו גם אם הטילה את המימון על מקצת בעלי הדירות היא עדין החלטה של האסיפה הכללית, בדבר ניהול ושימוש בחצר המשותפת. הגדרות, ככל שהוקמו אינן רכוש של רוטן ו/או ליבנה גם אם האחרונים מימנו את הקמתם – ויוטעם: בהסכמה. הגדרות הללו הם מתקנים משותפים שמותקנים ברכוש המשותף.

(ד) אילו הוכיח רוטן מי פרק את הגדר שהקים , שבמימון הנמכתה השתתפו כל בעלי הדירות , אפשר שהיתה קמה לו תביעה נזיקית בשמו ובשם יתר בעלי הדירות. בהיעדר הוכחה לא קמה לו זכות לפיצוי בגין פירוקה.

(ה) אין מניעה שרוטן יעלה הצעה להקים את הגדר מחדש בפורום האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ואם ישכנע בנחיצותה לטובת הרכוש המשותף אזי היא תוקם מחדש במימון כל בעלי הדירות או כפי שיוחלט באותה אסיפה.

01. הפרגולה -

(א) הטעויות שאפיינו את מהלכיו של רוטן בתהליך הקמת המרפסת , בין אם מכוונה ובין אם בתום לב, אפיינו את מהלכיו גם בתהליך הקמת הפרגולה. גם כאן רוטן לא הקדים כינוס של אסיפה כללית של בעלי הדירות לצורך ד יון בהצעתו לקרות את המרפסת. רוטן לא איפשר לאסיפה הכללית להחליט מראש אם היא מסכימה בכלל לקרות את המרפסת , אם כן – באיזה גודל, באיזה עיצוב, מאילו חומרים וכדומה נושאים שאמורים היו להתקבל בהחלטה של רוב.

(ב) גירסתו של רוטן בעמ' 30 שו' 1-4 כאילו כבר באסיפה של דצמבר 2011 דובר על אפשרות של קירוי המרפסת והוא עבר בין השכנים להציג להם את תוכנית הפרגולה לא מבוססת ולא נתמכת בשום עדות אחרת, מה גם ששמעה לא בא בכתב ההגנה וכן אף לא אחד מהעדים האחרים שהשתתף באותה אסיפה לא עומת אתה. אני קובעת כעובדה כי יתר בעלי הדירות לא ידעו על תוכנית קירוי המרפסת, ולמדו עליה בעת שנוכחו בהקמתה.

(ג) בשונה מהקמת המרפסת שקבלה את אשרור האסיפה הכללית של בעלי הדירות, כאן השכנים לא השלימו עם הפרגולה בשום שלב. רוטן אמנם ניסה לשכנע אותם להסכים לה, ואפשר שהצליח לשכנע את ליבנה לפי נ/3, מה שאין כן יתר בעלי הדירות. לרבות לא בעלי הדירה מעליו לגביהם הפרגולה היא המשמעותית ביותר ואפשר שמהווה פגיעה במשמעות סעיף 2[ב] לתקנון המצוי.

(ד) אני לא מקבלת את טענת רוטן כאילו הרישום נושא תאריך 16.5.12 הוא פרוטוקול אסיפה כללית של בעלי הדירות. באותו שלב רוטן כבר ידע אסיפה כללית חוקית מה היא. אף לא אחד מהתנאים הללו לא התקיים כאן. המסמך מהווה רישום של רוטן כפי שהוא הבין את המפגש שלו עם שכניו בעת שהתוודעו לפרגולה.

(ה) עדותו של קבלן הביצוע מאיר דיין לא מהווה חיזוק ראיתי לעמדתו של רוטן. הוא העיד על אירועים שאירעו שנה וחצי קודם לכן, למרות שלגירסתו השכנים היו מעורבים בעבודתו ואפילו היה מי מהם שהביע כעס על העבודה "...את גב' ליבנה שיושבת כאן אני זוכר שהשתתפה היא כעסה על זה שכביכול היא לא חתמה על זה או לא נתנה הסכמתה המלאה או לא ידעה על זה..." עמ' 22 שו' 6-9 הוא התקשה לזהות את השכנים האחרים מבין הנוכחים באולם הדיונים, ובהגינתו סיכם את עדותו ו אמר כי "...זה גם לא מעניין אותי יותר מידי. באתי לבצע עבודה והבנתי שהכל בסדר" – עמ' 22 שו' 32.

(ו) בהיעדר הסכמה לא מראש ולא בדיעבד וכן בהיעדר התנהגות המעידה על הסכמה – אני קובעת כי לרוטן לא היתה זכות להקים את הפרגולה ודינה ליהרס.

17. השימוש הנאות במרפסת –

(א) כאמור לעיל האסיפה הכללית של בעלי הדירות החליטה כי המרפסת תישאר רכוש משותף וכי השימוש שיעשה במרפסת על ידי כל בעלי הדירות יהיה שימוש נאות, ובלשון הפסיקה – שימוש סביר.

(ב) לפי הפסיקה שהובאה לעיל סבירות השימוש היא תלויה נסיבות.

(ג) בנסיבות דנא לא סביר בעיני שכל בעל דירה יעביר את שעות הפנאי שלו על המרפסת בסמוך למפתחי דירת רוטן , ללא תיאום עם המחזיק בדירה . דעתי זו אינה נגזרת מהימצאות המרפסת דווקא . היא נכונה גם לולא היתה במקום מרפסת. היא נכונה גם לגבי יכולת השימוש בחצר למרגלות ובסמוך למפתחי דירת הקרקע האחרת כמקום בילוי לשעות הפנאי.

(ד) מאידך גיסא לחלוטין סביר בעיני שכל בעל דירה יעבור במרפסת מצד אחד של החצר לצד האחר ככל שמעבר כזה נחוץ , ללא נטילת רשות ו /או תיאום עם בעל הדירה או המחזיק בה ; שימוש לצורך מעבר הוא שימוש סביר ורגיל כי כמוהו כמעבר בחלקי החצר האחרים המהווים רכוש משותף.

(ה) כדי שיתאפשר שימוש על ידי יתר בעלי הדירות אפילו לצורך מעבר חובה שהמרפסת – כמו כל רכוש משותף אחר - תהיה פנויה ממיטלטלין ו /או מכשולים אחרים, לרבות בעלי חיים . הנחת מיטלטלין על ידי האחד לרווחת יתר בעלי הדירות היא התחסדות והי תממות ; צודקת העדה זנתי שאף לא אחד לא יעשה שימוש בריהוט לא לו.

27. סוף דבר

(א) אני מחייבת את רוטן לפרק את הפרגולה כולה ולהשיב את מצבו של קיר הבית לקדמותו עובר להתקנת הפרגולה . הפירוק יבוצע לכל המאוחר עד סוף חודש יוני 2014, אלא אם תוגש בקשה לאורכה מנימוקים משכנעים.

(ב) עוד אני מחייבת את רוטן לסלק מהמרפסת מיטלטלין פרטיים ו /או בעלי חיים ; אלו יכול שיהיו על המרפסת רק כל אימת שנעשה בהם שימוש **בפועל** לשעות הפנאי.

(ג) אני דוחה את יתר הסעדים שנתבעו על ידי התובעים.

(ד) אני דוחה את התביעות הכספיות של רוטן מהטעם שלא הוכחה הזכות להן.

37. אשר להוצאות משפט

(א) לכאורה זכאים התובעים להוצאות משפט.

(ב) יחד עם זאת כאן המקום למתוח ביקורת על העדות שנשמעה **מטעמים**, עדותו של התובע ליבנה בלבד, שהיתה לא עכבית, לא קוהרנטית ולא משכנעת. אף לא אחד מהתובעים האחרים לא מצא לעמוד על דוכן העדים ולבסס את תביעתו שלו. עדויותיהם נשמעו במסגרת העדויות של הנתבע. מאחר ושיקולים אלו מובאים רק לצורך פסיקת הוצאות אינני מפנה למקומות הרלבנטיים בפרו' הדיון.

(ג) לפיכך, כל צד יישא אפוא בהוצאותיו.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כ"ב/ניסן/תשע"ד 22/04/2014

העתקים יישלחו לב"כ הצדדים.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין